

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3446/2534

บริษัท ศรีสุขสวัสดิ์ ปั่น ด้าย จำกัด
บริษัท ลิเบอร์ตี้ ประกันภัย จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 361, มาตรา 820, มาตรา 861, มาตรา 877

ป.วิ.พ. มาตรา 40, มาตรา 86, มาตรา 104

จำเลยเป็นนิติบุคคลอ้างตัวเองเป็นพยาน โดยไม่ระบุชัดเจนว่าผู้ใดจะมาเบิกความแทนจำเลย เมื่อจำเลยนำพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยของจำเลย เข้าเบิกความไปแล้ว จำเลยจะย้อนไปนำส. กรรมการคนหนึ่งของจำเลยเข้าเบิกความอีกโดยไม่แสดงเหตุผลและความจำเป็น ที่จำเลยต้องนำ ส. เข้าเบิกความหลังพยานอื่นหาได้ไม่ การที่ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้จำเลยเลื่อนคดีเพื่อนำ ส.เข้าเบิกความ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบแล้ว จำเลยขอเลื่อนคดีเพื่อจะนำ ว. เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันภัยเข้าเบิกความแต่จากการที่ศาลสอบโจทก์ปรากฏว่าโจทก์เคยร้องเรียนไปยังสำนักงานประกันภัยให้สั่งจำเลยใช้เงินตามกรมธรรม์ประกันภัยแก่โจทก์ แต่สำนักงานประกันภัยแจ้งว่าสินค้าสูญหายก่อนที่จะออกกรมธรรม์ประกันภัย ไม่อาจสั่งให้จำเลยจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ได้ การที่ศาลชั้นต้นสั่งให้งดสืบ ว. พยานจำเลยจึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบแล้วเช่นเดียวกัน การที่ศาลจะให้สืบพยานหลักฐานต่อไปหรือเห็นว่าเพียงพอแล้วจะให้งดสืบหรือไม่เป็นอำนาจของศาลที่จะใช้ดุลพินิจพิจารณาสั่งได้ตามควรแก่กรณีแห่งเรื่อง เพื่อให้คดี ดำเนิน ไปโดยรวดเร็วและยุติธรรม โจทก์กับจำเลยเคยติดต่อทำสัญญาประกันภัยกันหลายครั้งโดยผ่านส.ซึ่งเป็นตัวแทนของจำเลยโดยส. จะไปรับสำเนาหนังสือเลตเตอร์ออฟเครดิตจากโจทก์

เพื่อกรอกข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับการประกันภัยสินค้ารายพิพาท โจทก์ก็ปฏิบัติเช่นเดียวกับที่เคยปฏิบัติมา โดยในวันที่ 22 สิงหาคม 2528 โจทก์แจ้งให้ ส.ไปรับสำเนาเลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อทำประกันภัยสินค้ารายพิพาทเมื่อ ส.ได้รับมาแล้วได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของจำเลยทราบว่ามีประกันภัยทางทะเลของโจทก์ 3 ราย พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดให้ทราบด้วย เจ้าหน้าที่ของจำเลยจะส่งคนไปรับสำเนาเลตเตอร์ออฟเครดิตแต่ในวันนั้นไม่มีผู้ใดไปรับจนกระทั่งวันที่ 26 สิงหาคม 2528 เจ้าหน้าที่ของจำเลยจึงไปรับและนำกรมธรรม์ประกันภัยรายพิพาทมามอบให้ ส.ส. มอบให้โจทก์ในวันที่ 28 สิงหาคม 2528 แต่ปรากฏว่าเรือบรรทุกสินค้าได้อัปปาง ลงเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2528 พฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่า โจทก์จำเลยได้ตกลงทำสัญญาประกันภัยตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2528 โดยฝ่าย ส. ตัวแทนของจำเลย แม้จำเลยจะออกกรมธรรม์ประกันภัยในภายหลัง ความรับผิดชอบของจำเลยย่อมเริ่มตั้งแต่วันที่ได้เริ่มตกลงรับประกันภัยไว้เป็นต้นไป.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเมื่อเดือนมีนาคม 2528 โจทก์สั่งซื้อฝ้ายดิบจำนวน 100 ตัน จากผู้ขายในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผู้ขายให้บริษัทซึ่งอยู่ที่กรุงการากีประเทศปากีสถานจัดส่งฝ้ายดิบลงเรือเดินสมุทรชื่อ "นาวาชา" ณฑาเรือเมืองการากี ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2528 เพื่อขนส่งฝ้ายดิบดังกล่าวมาให้โจทก์ ณฑาเรือกรุงเทพมหานคร ซึ่ง เป็นการซื้อขายในระบบซีแอนด์เอฟ ที่โจทก์จะต้องเอาประกันภัยในระหว่างการขนส่งทางทะเล เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2528 โจทก์เอาประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลสำหรับฝ้ายดิบดังกล่าวราคา 2,972,243 บาทไว้กับจำเลย จำเลยตอบสนองรับประกันแล้ว ต่อมาวันที่ 26 สิงหาคม 2528 จำเลยได้ส่งกรมธรรม์ประกันภัยมาให้โจทก์ วันที่ 27 สิงหาคม 2528 โจทก์

ทราบว่าเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2528 เรือนาวาชา เกิดอุบัติเหตุอัปปางลงในทะเล
สินค้าของโจทก์เสียหายหมด โจทก์แจ้งให้จำเลยพิจารณาใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่
จำเลยปฏิเสธ ขอให้จำเลยใช้เงินค่าสินไหมทดแทนจำนวน 2,972,243 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ยื่นขอประกันภัยในวันที่ 29 สิงหาคม 2528ซึ่งจำเลย
ก็ได้พิจารณาคำขอของโจทก์ในวันเดียวกันนั้น สัญญาประกันภัยจึงมีผลคุ้มครองนับ
แต่วันที่ 26 สิงหาคม 2528 เป็นต้นไปจำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบเพราะวินาศภัยเกิดขึ้น
ก่อนที่จะมีสัญญาประกันภัย ความจริงโจทก์ทราบอยู่ก่อนแล้วว่าสินค้าที่โจทก์สั่งซื้อ
บรรทุกลงเรือนาวาชา และโจทก์ทราบกำหนดเดินเรือก่อนทำสัญญาประกันภัย ทั้งได้
รับทราบแล้วว่าเรือนาวาชา อัปปางตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2528 ก่อนที่จะทำสัญญา
ประกันภัยกับจำเลย โจทก์ใช้อุบายหลอกลวงจำเลยให้ทำสัญญาประกันภัยรายพิพาท
อันเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นมีมูลไม่ถึงตามที่โจทก์กล่าวอ้าง
ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์เป็นเงิน
จำนวน 100,842.15 เหรียญสหรัฐ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้อง
เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยคิดเป็นเงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินในวัน
ชำระ แต่คิดแล้วเงินที่จำเลยจะต้องใช้แก่โจทก์ต้องไม่เกินจำนวน 2,972,243 บาท
ตามที่โจทก์ขอ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาคัดค้านคำสั่งศาลชั้นต้นที่สั่งตัดพยานของจำเลยตามรายงานระบบ วันพิจารณาฉบับลงวันที่ 4 ธันวาคม 2529 ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่าตามบัญชีระบัพยานของจำเลยฉบับลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2529 อันดับ 1 ระบุว่าจำเลยอ้างตนเองเป็นพยานโดยไม่ระบุให้ชัดว่า บุคคลธรรมดาผู้ใดจะเบิกความแทนจำเลยซึ่งเป็นนิติบุคคลและปรากฏว่าจำเลยได้นำพยานบุคคล อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานประกันภัยของจำเลยเข้าเบิกความไปก่อนแล้วโดยไม่แถลงถึงเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องนำนายสุขเมธ เข้าเบิกความตามหลังพยานอื่น เพราะความจริงจำเลยน่าจะนำนายสุขเมธ ในฐานะกรรมการของจำเลยเข้าเบิกความเปิดคดีก่อนพยานอื่น ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้จำเลยเลื่อนคดีไปเพื่อนำพยานปากดังกล่าวมาศาล เป็นการใช้ดุลพินิจชอบแล้ว สำหรับนายวัชร อัมพิตักษ์ ซึ่งรับราชการกองนิติการ สำนักงานประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ศาลสอบแล้วโจทก์แถลงรับว่าโจทก์เคยร้องเรียนไปยังสำนักงานประกันภัยให้สั่งจำเลยใช้เงินตามกรมธรรม์ประกันภัยแก่โจทก์ สำนักงานประกันภัยแจ้งว่าเรือบรรทุกสินค้าอัปปางสินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายก่อนวันออกกรมธรรม์ประกันภัย จึงไม่อาจสั่งให้จำเลยใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ได้ ศาลชั้นต้นเห็นว่าไม่จำเป็นที่จำเลยจะขอเลื่อนคดีเพื่อนำพยานปากดังกล่าวมาศาล จึงให้ขาด เป็นการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาชอบแล้ว เช่นกัน การที่ศาลจะให้สืบพยานหลักฐานต่อไปหรือเห็นว่าเพียงพอแล้วจะให้ขาดเสียหรือไม่ เป็นอำนาจของศาลที่จะใช้ดุลพินิจพิจารณาสั่งได้ตามควรแก่กรณีแห่งเรื่อง เพื่อให้คดี ดำเนิน ไปโดยรวดเร็วและยุติธรรม ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาชอบแล้วที่จำเลยฎีกาว่าสัญญาประกันภัยมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2528 เป็นต้นไป ไม่ใช่ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2528 นั้น ในข้อนี้ได้ความจาก นายเฉลิม เหล่าประภัสสร นายสมคิด นฤนาท ดำรงค์ว่าโจทก์เอาประกันภัยในการขนส่งสินค้าทางทะเลกับจำเลยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 ในแต่ละเดือนโจทก์จะทำสัญญาประกันภัยไว้กับจำเลยประมาณ 4-8 ครั้ง ในแต่ละปีโจทก์จะจ่ายเบี้ยประกันภัยให้แก่จำเลยประมาณจำนวน 300,000

ถึง 400,000 บาท ทางปฏิบัติระหว่างโจทก์กับจำเลยแต่ละครั้งนั้น ผู้จัดการของโจทก์จะโทรศัพท์แจ้งนายสมคิดซึ่งมีอาชีพเป็นตัวแทนประกันภัยของจำเลยว่าจะประกันภัย นายสมคิดจะรู้ทันทีว่าเป็นการประกันภัยทางทะเล โจทก์จะแจ้งให้ทราบ ว่าสินค้าอะไร สั่งซื้อจากประเทศไหน ราคาประมาณเท่าไร จำนวนเงินที่จะเอาประกัน และสั่งให้นายสมคิดไปเอาสำเนาหนังสือเลตเตอร์ออฟเครดิตจากโจทก์เพื่อใช้ในการกรอกข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2528 นายเฉลิม ให้โทรศัพท์ไปหานายสมคิดบอกว่าให้ไปเอาสำเนาหนังสือเลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อทำประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล 3 ฉบับ สำหรับสินค้ารายพิพาทเป็นฝ่ายดิบที่โจทก์สั่งซื้อจากประเทศปากีสถาน ราคาประมาณ 100,000 เหรียญสหรัฐเมื่อทราบแล้วนายสมคิดติดธุระจึงได้มอบให้นางสาวমনุไร นฤนาทดำรงศรีไปรับสำเนาหนังสือเลตเตอร์ออฟเครดิตจากนายเฉลิม เวลาประมาณ 12 นาฬิกา ของวันที่ 22 สิงหาคม 2528 เมื่อได้มาแล้วนายสมคิดได้โทรศัพท์ไปที่บริษัทจำเลยพบกับนางสาวสุวรรณี พิศาลพัฒนะกุล ว่ามีการประกันภัยทางทะเล 3 ราย เป็น ของโจทก์แจ้งรายละเอียดว่าสินค้าอะไร สั่งมาจากไหน ราคาเท่าไร นางสาวสุวรรณี จะส่งคนไปรับสำเนาหนังสือเลตเตอร์ออฟเครดิต นายสมคิดรออยู่จนถึงเวลา 16 นาฬิกา ไม่มีผู้ใดไปรับสำเนาหนังสือเลตเตอร์ออฟเครดิต นายสมคิดจึงโทรศัพท์ไปหานางสาวสุวรรณี อีกครั้ง ได้ความว่าเจ้าหน้าที่ของจำเลยผู้มีหน้าที่ยังไม่กลับเข้าบริษัทจำเลย จึงขอผิดเป็นวันรุ่งขึ้น ต่อมาวันที่ 23 สิงหาคม 2528 ไม่มีเจ้าหน้าที่ของจำเลยไปรับสำเนาหนังสือเลตเตอร์ออฟเครดิต นายสมคิดจึงให้นางสาวমনุไร โทรศัพท์ไปเตือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดไปรับในวันนั้น ต่อมาวันที่ 24 และ 25 สิงหาคม 2528 เป็นวันหยุดราชการ วันที่ 26 สิงหาคม 2528 ตอนเช้าเจ้าหน้าที่ของจำเลยจึงไปรับสำเนาเลตเตอร์ออฟเครดิตจากนายสมคิดและในวันนั้นเองเจ้าหน้าที่ของจำเลยนำกรมธรรม์ประกันภัยรายพิพาทไปมอบแก่นายสมคิดเวลาประมาณ 12 นาฬิกา นายสมคิดนำกรมธรรม์ประกันภัยรายพิพาทไปมอบแก่โจทก์ในวันที่ 28 สิงหาคม 2528 ปรากฏว่าเรือ

บรรทุกสินคำรายพิพาทได้อัปปางลงเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2528 ได้ความจากนางสาว มนุวไร ว่าในวันที่ 22 สิงหาคม 2528 นายสมคิดใช้ให้ไปเอาสำเนาหนังสือเลตเตอร์ ออฟเครดิตจากโจทก์ และในวันนั้นเองได้โทรศัพท์ไปบอกนางสาวสุวรรณี เจ้าหน้าที่ ของจำเลยให้ไปรับสำเนาหนังสือเลตเตอร์ออฟเครดิตจากนายสมคิด เห็นว่าพยาน โจทก์เบิกความถึงข้อเท็จจริงซึ่งโจทก์และจำเลยเคยปฏิบัติกันมาในเรื่องการเอา ประกันภัยทางทะเลเป็นเวลานานประมาณ 14 ปี โดยผ่านทางนายสมคิดซึ่งเป็น ตัวแทนของจำเลยในวันที่ 22 สิงหาคม 2528 โจทก์และจำเลยติดต่อเอาประกันภัย ทางทะเลกันทาง โทรศัพท์ผ่านนายสมคิดเช่นที่เคยปฏิบัติกันมา โดยเอาประกันภัย กันไว้ 3 รายการด้วยกัน โจทก์อ้างสำเนาหนังสือเลตเตอร์ออฟเครดิตประกอบ 3 ฉบับ ตามเอกสารหมาย จ.3, จ.4 และ จ.5 เมื่อตกลงเอาประกันภัยกันแล้วจำเลยได้ ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2528 ตามเอกสารหมาย จ.8, จ.9, จ.10 ในกรมธรรม์ประกันภัย 3 ฉบับ อ้างถึงหนังสือเลตเตอร์ออฟเครดิต 3 ฉบับ ซึ่ง ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2528 วันที่ 30 กรกฎาคม 2528 และวันที่ 30 กรกฎาคม 2528 ตามลำดับ ทำให้น่าเชื่อว่าในวันที่ 22 สิงหาคม 2528 ซึ่งพยานโจทก์เบิกความ ถึงการเอาประกันภัยทางทะเล 3 รายการด้วยกัน คือรายการตามหนังสือเลตเตอร์ออฟ เครดิต ซึ่งลงวันที่เรียงลำดับกันไป 3 ฉบับ นั้นเองการที่จำเลยออกกรมธรรม์ประกัน ภัยให้ในวันที่ 26 สิงหาคม 2528 ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้เอาประกันภัยกับจำเลยในวัน นั้น น่าเชื่อว่ากรมธรรม์ประกันภัยออกให้แก่กันในภายหลัง และมีเหตุล่าช้าดังที่ โจทก์นำสืบว่าเจ้าหน้าที่ของจำเลยผู้มีหน้าที่ไปรับหนังสือเลตเตอร์ออฟเครดิตไม่ไป รับหนังสือเลตเตอร์ออฟเครดิตในวันที่ 22 สิงหาคม 2528 ตามที่นายสมคิดได้ให้นาง สาวมนุวไร ไปรับมาจากโจทก์แล้ว การติดต่อเอาประกันภัยทางทะเลซึ่งโจทก์ติดต่อ ผ่านนายสมคิดผู้เป็นตัวแทนของจำเลยมานานหลายปีและติดต่อกันจำนวนมากถึง เดือนละประมาณ 4-8 ครั้ง ไม่เคยมีปัญหาเกิดขึ้นมาก่อน น่าเชื่อว่านายสมคิดจะได้ ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของจำเลยทันทีในวันที่ 22 สิงหาคม 2528 นั้นเอง จำเลยหาได้

นำสืบหักล้างเหตุผลในการปฏิบัติกันระหว่างโจทก์และจำเลยว่าไม่เคยติดต่อเอา
ประกันภัยกันทาง โทรศัพท์และไม่ได้แย้งว่าการออกกรมธรรม์ประกันภัยทำให้กัน
ในภายหลังจากตกลงเอาประกันภัยกันแล้วได้หรือไม่ จำเลยเพียงแต่นำสืบว่าเจ้า
หน้าที่ของจำเลยไม่ได้รับโทรศัพท์จากนายสมคิดและนางสาวมธุไร ในวันที่ 22
สิงหาคม 2528 เจ้าหน้าที่ของจำเลยได้รับโทรศัพท์ในวันที่ 23 สิงหาคม 2528 จำเลย
ให้เจ้าหน้าที่ไปรับหนังสือเลตเตอร์ออฟเครดิตจากนายสมคิดในวันนั้น และออก
กรมธรรม์ประกันภัยรายปีพาทำให้แก่โจทก์ในวันนั้นโดยจำเลยไม่ได้ นำสืบว่าระเบียบ
ปฏิบัติของจำเลยเป็นอย่างไร ไม่ปรากฏว่าตกลงเอาประกันเวลาใดจะต้องออก
กรมธรรม์ประกันภัยในเวลานั้นหรือไม่ ศาลฎีกาเชื่อว่าโจทก์และจำเลยตกลงทำ
สัญญาประกันภัยกันเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2528 โดยติดต่อผ่านนายสมคิดซึ่งเป็น
ตัวแทนของจำเลยตามที่ปฏิบัติกันมานาน แม้จำเลยจะออกกรมธรรม์ประกันภัยให้
ในภายหลัง ความรับผิดชอบของจำเลยซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยย่อมมีเริ่มตั้งแต่เมื่อได้
ตกลงรับประกันภัยไว้เป็นต้นไป

พิพากษายืน.

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-ชุม สุกแสงเปล่ง-สุนพ กীরติยุติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ